商户合作融资卡账户协议

仅供模拟使用 · 消费融资选择：较长优惠期与不同计息规则 · 09-01

第一部分：利率及费用表

利率及利息费用项目	条款
购买年度百分比率（APR）	32.99%
罚息 APR	39.99%；逾期付款可能适用；提高后的罚息 APR 可能无限期持续
支付利息	到期日至少在每个账单周期结束后 23 日；每月到期日前支付全部余额时，非促销购买不收利息；促销购买从购买日开始计息
最低利息收费	如收取利息，至少 2 美元
逾期付款费	最高 41 美元
退回付款费	最高 41 美元
纸质账单费	每月 1.99 美元
余额计算方法	每日余额法，具体见第二部分

账单争议权利及行使方法见本协议第四部分。

第二部分：利率、费用及付款信息

利息的计算

利率。我们以每日利率计算账户每日余额利息。每日利率为年度百分比率（APR）乘以 1/365，利息金额和利率不超过适用法律允许的范围。购买每日利率为 0.09039%（APR32.99%）；罚息每日利率为 0.10957%（APR39.99%）。

在任意连续 12 个账单周期内，两次或以上未在付款到期日前收到全部最低应付款时，可适用罚息 APR。罚息生效后，每日利率及 APR 提高，可能适用于全部新交易。此后我们会不时审查是否适宜降低 APR。

何时收取利息。购买自购买日起计息，直至全部还清，下述例外除外。如果账单周期开始时没有余额，或开始时有余额但在该周期到期日前全部还清，则该周期新发生的非促销购买不收利息。促销购买及相关费用始终从购买日开始计息。

对于到期日前收到且分配给非促销购买的付款，如果上一个周期开始时没有余额，或者上一个周期余额已在该周期到期日前全部还清，我们将该付款按本周期开始时入账。如果上个周期没有全额还

清，即使本周期按时全额还清且无新交易，仍从本周期第一天计息至收到全部付款。该利息以及利息产生的利息，会在下一份账单体现。

利息计算方法。我们分别计算每种余额的利息，对账单周期中每天的每日余额乘以相应每日利率。购买、不同利率余额、计划或促销余额分别计算每日余额。

1. 每日余额：取当天开始余额，加新交易和费用，减付款或抵扣。债务取消费（如有）、逾期费、退回付款费和纸质账单费按新购买处理。

2. 当天利息：每日余额乘以适用每日利率。

3. 次日开始余额：上述每日余额加当天利息。

4. 账单周期利息：累加该周期所有当天利息。

产生应付利息的账单周期，最低利息为 2 美元。上述利息按适用情况加入各余额类别。最低利息超过实际计算利息的部分按新购买处理。

费用的适用

纸质账单费。账单周期余额超过 2.50 美元，且寄送纸质月账单时收取 1.99 美元，即使同时提供电子账单。每个周期仅接受电子月账单可免此费，可登录账户服务网站选择。

逾期付款费。未按账单要求在到期日前收到全部最低应付款时收取。此前六个周期均按时支付全部最低额时为 30 美元；此前六个周期任一周期未按时支付时为 41 美元。费用不超过当时到期的全部最低应付款。

退回付款费。支票、其他付款工具或电子付款授权未被兑付、退回或因任何原因无法处理时收取。此前六个周期没有退回付款费时为 30 美元；此前六个周期任一周期发生过时为 41 美元。费用不超过法律允许金额。我们可再次提交退回付款，即使再次提交后付款成功，仍可收取退回付款费。

最低付款的计算

最低应付款为以下金额之和：

a. 账单所示新余额，不包括使用独特付款公式的特定促销购买余额，取下列最大值：30 美元；新余额的 3.25%；或新余额的 1% 加本周期利息与逾期付款费。

b. 已逾期金额。

c. 使用独特付款公式的特定促销购买所要求付款。

最低应付款向上取整至下一整数美元，且不会超过新余额。

特别促销融资信息

我们可能不时为某些交易提供特别融资促销。协议条款适用于这些促销；不同于本协议的特别条件会在广告或另行披露中说明。除具有独特付款公式的低 APR 促销外，还可能提供：6 个月内全部还清则不收利息；12 个月内全部还清则不收利息；18 个月内全部还清则不收利息；24 个月内全部还清则不收利息。

每项促销中，若促销余额未在促销期内全部还清，则从购买日按该购买或部分购买记入账户时适用于新购买的 APR 收取利息。开户时购买 APR 为 32.99%。

合资格购买在适用促销期内全部还清购买金额，则不收取该购买利息；否则从购买日起收取利息。须每月支付最低额。最低月付款是否在促销期结束前还清该购买，取决于购买金额、促销期限和付款分配。普通账户条款适用于非促销购买，也在促销结束后适用于剩余促销余额。优惠须通过信用审批，未必随时或对所有购买提供。完整条件见具体促销广告或披露。

第三部分：标准条款

信用卡账户协议

本协议为客户与发卡银行 M 之间的信用卡账户协议。开立或使用账户即同意全部协议，包括本文件四个部分及提交的申请。这些文件替代双方此前或同时就该账户订立的其他协议。

协议适用于账户上每位获准持卡人。不论由谁使用，每位持卡人均负责支付全部应付款。我们可将各持卡人作为同一持卡人处理，统称“您”；银行称“我们”。

我们可以变更、增加或删除协议条款，包括利率、费用及收费。协议适用于特别促销；不同于协议的条件在促销广告或另行披露中说明。

账户与卡的使用

账户仅可用于合法的个人、家庭或家用目的，可向接受本卡的经销商、服务商或零售商购买。您承诺支付本协议下全部欠款。

每位持卡人将收到一张卡。不得允许他人使用账户。如果允许他人使用，或要求向他人发送卡，您负责支付其交易全部费用。

为防止欺诈，我们可以限制特定时间内购买笔数或金额，也可因任何原因拒绝某笔交易。账户有信用额度，我们可不时提高或降低。批准超过额度的购买，不表示放弃协议权利，也不作为提高额度。

付款时间与方法

每个周期须按账单要求在到期日前支付至少全部最低额。到期日后收到的付款于次日入账。可随时部分或全部提前还清，不另收提前还款费。余额需付利息时，提前付款可能减少利息。虽然收到付款时计入账户，我们仍可延后释放相应可用额度。

可邮寄、网上付款或在接受本卡及付款的指定商户付款。我们可能允许电话付款，但加急电话付款可以收费。付款须使用美元，通过美国银行的实体或电子支票、汇票或类似工具完成。

付款须遵守账单指示，否则入账可能延迟最多五日。账单另说明如何使用支票信息。

最低额可以按我们选择的方法分配给各余额。超过最低额的付款先分配给较高 APR 余额，再分配给较低 APR 余额。在特定促销等情况下，法律可能要求或允许不同分配方法。

客户信息

申请时，您向我们、接受本卡的商户及项目发起人提供信息，这些信息可相互共享。商户、发起人及其关联方可为信用项目、记录建立和更新以及特别优惠使用信息。其他用途见隐私政策。

提供的电话号码应属于您或经您获授权提供。地址或电话号码变化，应立即通知。

在法律允许范围内，您同意我们及其他账户所有人或服务商通过任何通讯渠道、在任何时间、为任何目的联系您。有关账户信息、服务、欺诈或催收的通讯，可向提供的手机号码发送短信、人工或预录语音以及自动拨号电话。短信频率可变并可能持续，即使您的通讯计划收取费用，授权仍适用。通讯运营商费用由您承担，我们与运营商不对延迟或未送达消息负责。为质量控制，您允许监听或录制双方通话。

账户其他重要信息

关闭账户。您可通过账单地址寄信或联系客户服务，随时关闭账户。我们也可随时因任何原因关闭。关闭后须停止使用，但仍须支付全部欠款，协议继续适用直至还清。

催收费用。如果由非受薪律师催收，可能向您收取法院成本和合理律师费。

征信报告。我们可向征信机构报告账户信息。迟付、漏付或违约可能列入信用报告。认为报告错误时，应向账单指定地址写信，说明错误信息和理由；持有相应信用报告时请附副本。

违约。迟付、违反其他条款、破产或无偿付能力构成违约。违约或身故时，我们可以立即要求支付全部欠款、采取法律催收或其他获准行动。

争议金额。第四部分说明账单错误处理方法。争议金额或付款的来信须寄至账单查询地址。接受标有“全部结清”或其他限制条件的付款，不表示放弃协议权利。

未经授权使用。卡遗失、被盗或未经同意使用，应立即联系客户服务。您不承担未经授权使用的责任，但须为获您交卡或允许用卡的人所作使用负责。

协议其他重要信息

转让。我们可出售、转让或移转协议或账户下全部或部分权利及义务，包括收款权，不必事前通知。您不得转让协议或账户的权利义务。

可执行性。某部分无效或不可执行，不影响其他部分。除仲裁条款另有规定外，协议及账户适用联邦法律及在适用范围内的犹他州法律，不考虑法律冲突规则。本协议由银行在犹他州接受。我们在某一情况放弃部分权利，不代表在其他情况放弃相同权利。

通过仲裁解决争议

请认真阅读。本部分除非被有效拒绝，否则适用于账户，多数争议将通过个别仲裁解决：争议不由法院或陪审团决定；不得参加集体或类似程序；文件、证人陈述和其他证据取得通常比诉讼有限；上诉权有限。

1. 请求及当事人。任何一方要求仲裁时，双方须仲裁直接或间接由账户、协议或双方关系产生的争议，除下述例外外。包括其他账户使用者、银行母公司、关联方、代理人、员工、高管和受让人，

以及接受本卡的服务商。接受本卡的商户和催收受让人、代理人或服务商是本部分预期受益人，可执行条款。

2. 争议范围广泛，包括请求、反请求及交叉请求，以及基于合同、侵权、消费者权利、欺诈、故意侵权、过失、宪法、法规、条例、普通法或衡平法的请求，不论请求金钱、禁令、确认或其他救济，即使在本条生效前产生。客户不得转让请求。

3. 示例包括交易、费用、利息、导致协议订立的广告、促销、口头或书面陈述、保证、信用申请或拒绝、账户相关第三方产品、欺诈或未经授权用卡、征信、奖励项目以及催收方式。这些示例不限制范围。

4. 银行不要求仲裁仍保持为个别案件的小额法院案件。即使当事人选择诉讼，仍可就反请求、交叉请求、新当事人请求或后来提出的请求选择仲裁，包括将个别请求改为集体、代表或多方请求的情况。审判开始或终局判决之前可提出仲裁要求。

5. 仲裁部分的订立、有效性、可执行性、范围或覆盖由法院决定；整个协议的有效性或可执行性争议由仲裁员决定。

6. 无集体诉讼。选择仲裁后，双方均不得以代表或成员身份参加集体、私人总检察长或其他代表行动，也不得与其他人的请求合并，除同一账户持卡人及第 11 款批量提交程序。不能代表非本账户持卡人起诉。

7. 仲裁机构和规则。除协议或双方另约定外，由美国仲裁协会 AAA 按消费者仲裁规则及批量仲裁补充规则管理；AAA 不能或不愿办理时，由 JAMS 按其综合规则及批量程序管理；两者均不能办理时，由有管辖权法院指定仲裁员。申请须由请求人及其律师（如有）确认符合联邦民事诉讼规则第 11 条相关要求。

8. 仲裁员须为具有至少十年法律经验的律师。适用与联邦仲裁法一致、适用于个别诉讼的实体法律，可用不同程序，适用相同时效及保密特权。可以考虑但不受其他非双方共同参加仲裁的裁决约束。

9. 仲裁员可提供个别法院案件中适用的损害赔偿及其他救济，包括受宪法标准限制的惩罚性赔偿、禁令、衡平及确认救济，但仅为请求该救济的个别当事人及其个别请求所必需。双方自行承担律师、证人及专家费用，但规则或法律允许时仲裁员可判令费用赔偿。

10. 仲裁通过电话、视频或在对客户合理方便的地点进行。

11. 批量提交程序。

A. 发起符合机构规则的批量仲裁之前，须书面提供争议通知，包括请求人姓名、地址、电邮、电话及账号、争议事实、法律依据和拟议解决方法。通知寄银行法律部门指定地址。双方自收到通知起 60 日内尝试非正式协商，期间不得提交仲裁，适用诉讼时效暂停计算。

B. 请求属于批量仲裁时，按 AAA 批量仲裁补充规则或 JAMS 批量仲裁程序及指引进行。

C. 流程仲裁员或流程管理人允许继续的请求，按居住州、再按姓氏字母顺序，每批不超过 50 件分组；剩余不足 50 件作为最后一批。每批指定一名实体仲裁员，按单次仲裁及一套申请和管理费处理。分批不改变每位请求人的举证责任。

12. 适用法律。本仲裁部分受联邦仲裁法约束。在该法下州法相关时适用犹他州法律，另有规定除外。除联邦仲裁法允许的上诉或撤销权外，裁决终局且有约束力。有管辖权法院可据裁决作出判决。裁决及确认判决仅适用于具体案件，除执行裁决外不约束其他案件。

13. 持续效力。全部欠款偿还，协议、账户或信用权限终止、取消或暂停，发生诉讼或在破产法允许范围内破产后，本部分仍有效。与机构规则或协议其他条款冲突时，以本部分为准。

14. 可分割性。部分无效或不可执行时，其他部分继续有效，但有两项例外：禁止集体行动条款被认定不可执行且上诉未推翻时，整个仲裁部分无效；法院允许公共禁令请求且上诉未推翻时，该请求由法院决定，个别请求仍仲裁，双方将申请法院在其他请求终结之前暂停公共禁令请求。

15. 如何拒绝仲裁。仅可按本款拒绝。开户或首次获告知拒绝权后 45 日内，向指定仲裁拒绝地址邮寄包含姓名、地址、账号和本人签名的通知。拒绝后由法院解决争议。拒绝不影响协议其他条款，也不影响双方此前有效的仲裁或争议处理协议。未拒绝时，本部分自协议日期生效，并替代此前本来适用的仲裁协议。

第四部分：其他重要信息

现役军人及其家属通知

开户时属于《军人贷款法》所定义受保护借款人的，仲裁部分不适用，与该法不一致的其他条款也不适用。联邦法律保护军人及家属，一般消费者信用总成本不得超过 36% 的年化利率，按适用情形包括信用保险、附加产品费、某些申请费及参与费。可以联系银行听取本项及账户付款义务的口头说明。

各州通知

加利福尼亚州：已婚人士可申请单独账户。

新泽西州：某些条款受适用法律约束，在某些地区可能无效、不可执行或不适用，但这些条款在新泽西州并非因此无效、不可执行或不适用。

俄亥俄州：反歧视法律要求向所有有信用资格的客户平等提供信用，并按请求分别记录每个人信用历史。州民权委员会监督执行。

田纳西州：银行提供联邦真实贷款法要求的披露、客户或获授权使用者使用账户、银行为该交易提供信用之后，协议才生效。

威斯康星州：婚姻财产协议、单方声明或法院裁定，不得不利影响债权人利益，除非授信前银行已获副本或在债务发生时实际知情。申请个人账户的已婚州居民须提供同样住于该州的配偶姓名与地址，即使配偶不可使用本卡。

首次获准购买的申请、销售凭证或网上页面签名，作为本协议签名并以引用方式纳入。

账单权利

请保存本文件。本通知说明《公平信用账单法》下的客户权利与银行责任。

发现账单错误。向账单查询地址写信，提供姓名及账号、疑似错误金额，以及问题和认为错误的理由。须在错误出现在账单后 60 日内联系；如欲阻止争议金额的自动付款，须至少在计划付款前三个工作日联系。潜在错误须书面通知，仅电话联系时银行无需调查，客户可能仍须支付。

收到来信后。银行须在 30 日内确认收信，并告知是否已纠正；在 90 日内纠正或说明认为账单正确的理由。

调查期间，不能催收争议金额或就该金额报告逾期；争议收费仍可能列在账单，且可继续计息；客户可以不支付争议金额，但负责其余余额；未付款可占用信用额度。

如果银行有误，客户无需支付争议金额及其利息或相关费用。如果银行认为无误，客户须支付金额及利息费用；银行将发送应付金额及到期日，未按要求付款可报告逾期。

收到解释后仍认为错误，须在 10 日内书面说明拒付。此时银行报告逾期时也须说明客户正在质疑账单，并告知客户向谁报告，在解决后通知有关机构。银行不遵守以上规则时，即使账单正确，客户也无需支付争议金额最初 50 美元。

对购买商品或服务不满意的权利

客户已善意尝试与商户解决问题但仍不满意，可能有权不付剩余购买款。须同时满足：购买发生在居住州或当前邮寄地址 100 英里内且价格超过 50 美元；通过信用卡购买而不是自动取款机（ATM）预借或信用卡支票；尚未全部付清。购买基于银行寄送广告，或银行拥有出售商品的公司时，地理和 50 美元条件不适用。符合条件时应向账单查询地址写信。调查期间适用上述争议金额规则，调查后告知决定；认为客户应付而拒付时可报告逾期。